

1526710-17.2019.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Ana Lucia Fernandes Queiroga

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 31ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 24/10/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2323782/2019 - 62º D.P. ERMELINO MATARAZZO, 8413959 - 62º D.P. ERMELINO ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

31ª Vara Criminal

Av. Dr. Abrahão Ribeiro, nº 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1526710-17.2019.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1526710-17.2019.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2323782/2019 - 62º D.P. ERMELINO MATARAZZO, 8413959 - 62º D.P. ERMELINO MATARAZZO, 3793/19/325 - 62º D.P. ERMELINO MATARAZZO, 2323782 - 62º D.P. ERMELINO MATARAZZO, 3793/19/325 - 62º D.P. ERMELINO MATARAZZO, 2323782 - 62º D.P. ERMELINO MATARAZZO, 3793/19/325 - 62º D.P. ERMELINO MATARAZZO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

WILHER BESSA GONÇALVES DA SILVA

VISTOS.

WILHER BESSA GONÇALVES DA SILVA, qualificado nos autos, está sendo processado pela prática do crime previsto no artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06, porque, segundo a denúncia, no dia 06 de novembro de 2019, por volta das 13:00 horas, na Rua Antonio Olímpio, nº 336, Ponte Rasa, nessa cidade e comarca da Capital, vendia e expunha à venda, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, 07 (sete) invólucros plásticos contendo cocaína com peso líquido de 2,9g (dois gramas e nove decigramas), para fornecer ao consumo de terceiros.

A denúncia foi recebida em 21 de novembro de 2019 (fls. 59/61), o réu foi citado (fls. 88), e apresentou defesa preliminar (fls. 97).

Durante a instrução foram ouvidas as testemunhas e o réu foi interrogado (fls. 114/116).

Em alegações finais, o Ministério Público pediu a condenação do réu nos termos da denúncia (fls. 120/122). Ao seu turno, a Defesa pediu a absolvição, alegando insuficiência de provas. Alternativamente, requereu a desclassificação para o delito previsto no artigo 28, "caput", da Lei 11.343/06, aplicação de pena mínima, regime aberto para início de cumprimento de pena, substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e o direito de recorrer em liberdade (fls. 125/138).

Relatei. Decido.

Trata-se de ação penal instaurada em face de WILHER BESSA GONÇALVES DA SILVA, porque praticou o delito previsto no artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06.

Embora a materialidade delitiva esteja demonstrada pelo auto de exibição e apreensão de fls. 12/13, auto de constatação de fls. 15/17 e laudo de exame químico-toxicológico de fls. 77/79, no qual os peritos concluíram tratar-se de cocaína a substância apreendida, tem-se que a autoria não restou suficientemente demonstrada.

Interrogado, o réu Wilher Bessa Gonçalves da Silva preferiu o silêncio, dizendo que não se recordava de ter assinado qualquer documento na Delegacia. Em sede inquisitiva, a fls. 08, admitiu a prática do crime, dizendo que estava na "biqueira", vendendo drogas para outra pessoa, e para tanto receberia a quantia de R\$ 50,00 (cinquenta reais).

Por sua vez, o policial civil Marcelo Francisco dos Santos atestou que estavam em diligência na região da Delegacia, quando passaram pela rua descrita na denúncia, onde havia algumas pessoas. Essas pessoas dispersaram-se com a presença da viatura, ao passo que o réu ficou no local, demonstrou nervosismo, e foi abordado. Próximo a ele, no chão, havia uma embalagem de cigarro, na qual havia algumas porções de cocaína. Questionado, informalmente o réu admitiu que estava ali vendendo as drogas. Não conhecia o réu até então. Recordou-se, também, que com o réu havia um celular e quantia em dinheiro, cerca de trinta reais. Não se recordou se o local descrito era ponto conhecido pela venda de drogas e nem se o réu aparentava estar drogado.

Já o policial civil Marcelo Vaccari Pereira atestou que estavam em diligências pela região dos fatos, quando no local descrito na denúncia avistaram o réu, que demonstrou nervosismo. O local também era conhecido como ponto de venda de drogas, então decidiram pela abordagem. Assim, encontraram com ele certa quantia em dinheiro. Próximo ao réu havia o maço de cigarro com as drogas apreendidas. Questionado, ele disse que atuava no tráfico, sendo conduzido à Delegacia de Polícia. Não se recordou se ele aparentava estar drogado e não o conhecia até então. Não se recordou se havia outras pessoas com o réu quando da aproximação da viatura.

Atente-se que o policial Marcelo Vaccari não conseguiu se recordar das outras pessoas que estavam ao redor do acusado, conforme relatado pelo policial Marcelo Francisco.

Por outro lado, a droga não foi apreendida na posse direta dele, bem como os policiais não o visualizaram dispensando o maço de cigarros que continha as porções

de cocaína, e nem mesmo o viram em movimentação típica do tráfico, isto é, entregando as drogas para as outras pessoas que ali estavam.

Deste modo, ainda que o réu tenha admitido a traficância na fase inquisitiva, é possível que o entorpecente tenha sido dispensado por outro agente, que dali se evadiu, e que o réu não o tenha indicado como responsável pelo comércio espúrio, pelo temor que estes impõem àqueles que, de alguma forma, possam causar-lhes embaraço.

Assim, ante a dúvida imposta, a absolvição é medida de rigor.

Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTE a ação penal e ABSOLVO WILHER BESSA GONÇALVES DA SILVA, qualificado nos autos, da acusação de infração ao artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Oportunamente, arquivem-se os autos.

P.R.I.C.

São Paulo, 24 de outubro de 2022.

Ana Lucia Fernandes Queiroga
- Juíza de Direito -

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA